

1010790-80.2020.8.26.0016

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Mônica Soares Machado

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Juizados Especiais Cíveis

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... de se atribuir à ré o furto de que foi vítima a autora nas dependências da requerida. Isso porque narrou a autora que teve sua bolsa furtada quando almoçava com colegas de trabalho no estabelecimento requerido, acreditando que isso se deu no momento em que as pessoas à mesa se distraíram com uma taça de água derrubada pelo garçom. A autora e sua informante não apresentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro

Rua Vergueiro nº 835, Paraíso - CEP 01504-001, Fone: (11) 2711-7828, São Paulo-SP -

E-mail: sp1jec@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Reclamação:

1010790-80.2020.8.26.0016 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente(s):

ANGÉLICA PETIAN, CPF 116.841.308-75, RG nº 20.622.307-9

OAB nº 184593/SP (Advogada em, causa própria)

Requerido(s):

ART STATION GRILL ALIMENTOS LTDA., CNPJ 07.365.911/0001-61

Preposto: Priscila Casmirio Ribeiro Garcia, RG nº 344842241

Adv: José Paulo Palo Prado, OAB nº 416770/SP

Data da audiência:

08/12/2022 às 15:15h

Aos 08 de dezembro de 2022, às 15 horas e 15 minutos nesta cidade de São Paulo, na sala de audiências, a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, Dra. Mônica Soares Machado, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta a audiência, com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, estando presentes as supramencionadas. Iniciados os trabalhos, a proposta conciliatória restou infrutífera. A contestação já constava dos autos. Em seguida, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e de Larissa Braga Macias Casares (CPF 355.703.668-57, residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, nº 200 - Vila Olímpia - São Paulo/SP), ouvida como informante. Os depoimentos foram gravados em sistema de mídia digital pelo sistema Teams e virão aos autos a seguir. Pelas partes foi dito que não tinham outras provas a produzir de sorte que, colhida a instrução e encerrada nesta data, as partes ratificam as manifestações constantes dos autos. Assim, pela MMA. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. Decido. Cuida-se de ação de reparação de danos materiais sob alegação de má prestação do serviço. Em defesa, o réu sustentou ausência de responsabilidade pelos fatos, alegando a inocorrência dos fatos ou culpa exclusiva da autora. Também deduziu pedido contraposto de reparação de dano moral em razão da reclamação dos fatos feita pela autora no TripAdvisor. Após produção de prova oral, com depoimento pessoal da autora e de uma informante dela, assomou dos autos a impossibilidade de se atribuir à ré o furto de que foi vítima a autora nas dependências da requerida. Isso porque narrou a autora que teve sua bolsa furtada quando almoçava com colegas de trabalho no estabelecimento requerido, acreditando que isso se deu no momento em

que as pessoas à mesa se distraíram com uma taça de água derrubada pelo garçom. A autora e sua informante não apresentaram depoimentos coincidentes acerca da posição da autora na mesa mas, seja lá como for, ao que parece, estava ela sentada na cadeira destacada na fotografia de fl. 87, posicionada de costas para uma passagem a facilitar que, em momento de distração da requerente, bem como de todos os ocupantes da mesa, algum estranho de forma ardilosa muito puxasse a bolsa e levasse. O furto de bolsas nessa situação era crime recorrente há anos atrás mas ainda ocorre vez ou outra. Acredita-se que sua incidência diminuiu em razão das medidas de segurança impostas pelos estabelecimentos comerciais e maior cuidado dos clientes na guarda de seus pertences, inexistindo qualquer dúvida sobre como os fatos se deram e que, de fato, deram-se. Acerca da responsabilidade da ré, contudo, é certo que a autora colocou a bolsa embaixo da mesa e ao seu lado e dela se descuidou, deixando de exercer a guarda dela a ponto de que fosse subtraída sem que percebesse. Anote-se que, tanto a autora quanto sua informante, afirmaram não ter havido aproximação de ninguém, que não o garçom, não sendo crível que ele se aproximasse da mesa, agachasse, subtraísse a bolsa da autora sem que ninguém dissesse conta. Assim, a subtração só poderia ocorrer na situação por descuido da autora, em que pese estivesse nas dependências da ré se acreditasse protegida, não se concluindo pela responsabilidade imputada à ré quanto ao furto haja vista que foi uma ação planejada por ladrão e que não alcançou a autora vincular à ré. No caso dos autos, entende-se que restou configurada a ocorrência de culpa exclusiva da autora conjugada com terceiro a excluir a responsabilidade da requerida pelo evento. Afinal, o fato, apesar de previsível - diante do grande número de furtos que ocorrem dessa mesma forma - era mesmo inevitável, no momento de distração da autora, não podendo se exigir do estabelecimento ou de seus prepostos, conduta diversa na guarda de bens que não saíram do raio de ação de seus donos. Nem mesmo sob a ótica do regramento contido na legislação consumerista se pode imputar a responsabilidade à requerida por esse evento, já que não caracterizado defeito ou falha na prestação dos serviços, aliado ainda à culpa da autora e terceiro (no caso, o autor do furto), a afastar o preenchimento dos requisitos autorizadores da reparação, não se configurando o dever de indenizar. Acerca do pedido contraposto, concomitantemente se trata do pedido da autora de exibição de imagens do sistema de segurança da ré. Ocorre que os fatos se deram em 18/02/2020 e a ré afirmou que, na época, para preservação da privacidade de seus clientes, as câmeras não estavam ativas. Indagada, a autora afirmou que não requereu a providência de exibição na delegacia de polícia, momento oportuno para tanto, tampouco promoveu ação para produção antecipada de provas, ou pedido de exibição inicial, não sendo desejável que após mais de dois anos se pretenda que a ré traga ao feito imagens daquela data de modo que, a essa altura, não se conclui pela responsabilidade da ré acerca da exibição. Arrematando, acerca do pedido contraposto, ainda que a ré tenha se ressentido da postagem feita pela autora, nela não faltou a autora com a verdade sobre a subtração, tendo havido possibilidade da ré igualmente se manifestar. Assim, não se conclui tenha havido algum excesso no quanto postado pela autora porque guardou correspondência com a realidade, não amparando o acolhimento do pedido reparatório à mingua do preenchimento dos requisitos autorizadores da reparação, notadamente, o dano. Afinal, com a pessoa jurídica é necessária prova estreme de dúvidas do abalo ao conceito público, ou de dano à atividade, e nada disso foi demonstrado nos autos, sequer ofensa ao seu bom nome comercial, atributos externos à ré e que demandam prova específica a seu respeito, sendo forçoso concluir pelo ausência do dever de indenizar. É o sentir que dos autos emana. Posto isso, julgo IMPROCEDENTES a ação e o pedido contraposto. Sem custas ou honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/95. Na eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no juizado especial cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma dos seguintes itens: a) 1% sobre o valor atualizado da causa, no mínimo de 5 UFESPs (inciso I, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), b) 4% sobre o

valor da condenação - Lei 15.855 de 02/07/2015, ou se não houver, do valor da causa atualizado, observando-se a quantia de, no mínimo, 5 UFESPs (inciso II, do art. 4º. da Lei 11.608/2003), c) soma do valor das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, etc), conforme Comunicado CG nº 1530/2021. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Eu, Leticia Esparrell Straub, Estagiário Nível Superior, lavrei o presente.